

1511948-93.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... patrulhamento, em local costumeiro como de tráfico. O rapaz estava com drogas, fugiu e foi detido. Ele saiu correndo quando viu a viatura por isso foi apreendido. Não se recorda onde as drogas foram encontrados.

Nicolas Augusto está preso por tráfico. Relatou que estava saindo e que na rua de sua casa efetivamente há uma biqueira. Foi comprar dois chás (maconha), os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1511948-93.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511948-93.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2146077/2019 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 5320516 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 3046/19/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2146077 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 3046/19/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2146077 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 3046/19/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS AUGUSTO HILARIA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

NICOLAS AUGUSTO HILARIA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 17 de maio de 2019, às 11:05hs, na rua Edmundo Abreu, nº 170, Parque do Carmo, nesta cidade e comarca de São Paulo, teria guardado e vendido 45 (quarenta e cinco) invólucros de "maconha" e 133 (cento e trinta e três) invólucros de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de traficância.

A denúncia foi recebida no dia 11 de julho de 2019 (fls. 59/60).

O réu foi citado (fls. 75), tendo apresentado resposta à acusação (fls. 83).

Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fls. 90).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito.

A d. Defesa, por sua vez, requereu preliminarmente o reconhecimento dos depoimentos ante a declaração de o réu confessou a prática dos fatos, sem a advertência ao silêncio. No mérito, pugnou a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima, afastamento da causa de aumento de pena, aplicação do parágrafo 4º da Lei 11.343/06, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos e recurso em liberdade.

É o relatório.
Decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo de constatação (fl. 29), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 70/74), bem como pela prova oral.

Primeiramente, a fasto a alegação de nulidade apresentada pela defesa.

Não há nulidade por eventual confissão informal feita aos policiais no momento da abordagem. Não foi empregada isoladamente para compor o arcabouço fático-probatório que embasa a certeza da autoria e prova da materialidade do delito em tela. Ao contrário, a confissão atacada é mero indício, que foi confirmado pelo restante das provas colhidas durante a instrução sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Tal entendimento, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como verifica-se no trecho a seguir colacionado: “À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência” (HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Ademais, na fase policial onde colhidos os interrogatórios, constam as advertências.

Por conseguinte, também não se fala em nulidade das provas derivadas do flagrante, dentre as quais figuram os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo. Isto porque há plena independência entre a confissão informal realizada, a qual não foi considerada como elemento probatório, e as demais provas colhidas. Desta maneira decidiu o Supremo Tribunal Federal em acórdão no qual reconheceu a nulidade de confissão informal empregada como prova única para a condenação, sem que esta nulidade fosse estendida aos depoimentos dos policiais ouvidos. (RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 170.843/SP, Rel. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 13/06/2019, DJe 14/06/2019).

A autoria, contudo, não restou suficientemente demonstrada.

Lucas Silva Alves, policial militar, afirmou em Juízo que estava em

patrulhamento quando viram o rapaz com uma sacola, ao ver a viatura ele jogou a sacola e fugiu a pé. Feita a abordagem, em busca pessoal foram encontradas porções de maconha e 15,00 reais. Voltou e na sacola encontrou maconha, cocaína. Ele confessou a prática do crime no momento da abordagem.

Raul Papa dos Santos, policial militar, afirmou em Juízo que estavam em patrulhamento, em local costumeiro como de tráfico. O rapaz estava com drogas, fugiu e foi detido. Ele saiu correndo quando viu a viatura por isso foi apreendido. Não se recorda onde as drogas foram encontrados.

Nicolas Augusto está preso por tráfico. Relatou que estava saindo e que na rua de sua casa efetivamente há uma biqueira. Foi comprar dois chás (maconha), os policiais pegaram o interrogando. A droga que foi apreendida estava com o menino, ele correu e deixou a droga lá.

A testemunha ouvida nesta data não se recordou dos fatos. Indagada sobre o motivo da abordagem, respondeu que foi o fato do réu haver corrido quando viu os policiais, nada mencionando a respeito de abandonar sacola. Nenhum outro elemento concreto relacionado aos fatos foi narrado pelo policial.

A testemunha ouvida anteriormente, de igual modo, embora tenha relatado os fatos com mais detalhes que a testemunha ouvida hoje, não forneceu elementos mais precisos quanto à diligência, não mencionando a partir de qual distância teriam visto o acusado abandonar as drogas, como teria se dado tal perseguição.

À falta destes elementos confrontados com a versão apresentada pelo réu, de que estava no local para compra das drogas, e não existindo detalhes sobre a cena vista pelos policiais, não há depoimentos que bastem para considerar isolada a versão apresentada pelo acusado em juízo, até porque apresentou versão compatível dada a localização de duas porções de maconha consigo.

Neste sentido importante notar a relevância da confirmação da narrativa feita pelo primeiro policial, o que não ocorreu nos presentes autos.

Ante o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de ABSOLVER NICOLAS AUGUSTO HILARIA SILVA, qualificado nos autos, dado como incurso no artigo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

Declaro a perda do valor apreendido, pois não restou demonstrada se estava em poder do acusado ou junto às drogas apreendidas, de modo que a origem lícita não restou demonstrada. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA